

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 573/2536

นายนาค ศรีอุทิศ

โจทก์

นางสาวบุญเสริม กิรกมลชัย

ผู้ร้อง

นางรัชณี ศรีอุทิศ

จำเลย

นายวิโรจน์ ดันวิสุทธ์ ทนายผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ จำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
(อันดับ 125,126)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอหย่าขาดจากจำเลยศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ จำเลยได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์พิพาท ผู้
ร้องขอให้ศาลสั่ง ถอนการยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากการขายทอดตลาดทรัพย์
พิพาททั้งหมดครึ่งหนึ่งในฐานะ เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองร่วม

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้ง
กล่าว (อันดับ 122,121)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้ระงับการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 109)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์ แล้วเห็นสมควรให้ระงับการ
ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์ แล้วเห็นสมควรให้ระงับการ
ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ